Universidade Presbiteriana Mackenzie

GOVERNANÇA E COMPLIANCE EM TI

Prof. Cleórbete Santos

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Códigos de Ética e Conduta

Códigos de Ética e Conduta

Códigos de ética são acordos que estabelecem direitos e deveres de uma dada corporação e que devem ser respeitados e seguidos por seus colaboradores e demais envolvidos.

Em termos filosóficos, os códigos de ética são documentos deontológicos. A deontologia é a disciplina que pesquisa a moral contemporânea, em outras palavras, é a ciência do dever e da obrigação a partir do viés da ética.

Recomenda-se que tais códigos estejam em conformidade, ou seja, que estejam em compliance com ideais democráticos, a dignidade da pessoa humana, leis trabalhistas, leis ambientais e demais normas pertinentes.

Códigos de Ética e Conduta

A Microsoft intitulou seu código de ética de “Código de Ética e Conduta”. Esse mesmo código possui versões em inglês (Standards of business conduct), em francês (Code de déontologie professionnelle) e em russo (кодекс поведения), com exatas sessenta páginas, com o mesmo formato e ilustrações, e divididos em seções:

- Introdução;
- Cumprindo as leis, os regulamentos e as políticas da Microsoft;
- Gerenciando e protegendo informações;
- Trabalho com responsabilidade e atendendo às comunidades no mundo inteiro;
- Proporcionando um ambiente de trabalho dinâmico e diversificado;
- Gerenciando ativos com responsabilidade; e
- O código de Compliance e Conduta Empresarial;

Códigos de Ética e Conduta

Pode-se observar que o código de conduta da Microsoft segue a ética de Immanuel Kant, pois a ética é elevada ao patamar de princípio, não como meio para se chegar a alguma vantagem, como maior lucro acima de tudo.

O código só fala uma única vez em lucro: ao esclarecer que somente em períodos específicos seus colaboradores que tenham acesso a informações privilegiadas poderão vender ou comprar ações da Microsoft.

“Preferimos perder um negócio a comprometer nossa integridade.” (MICROSOFT, 2021)

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Códigos de Ética e Conduta

O código confirma seu viés kantiano ao dizer que o mesmo é aplicável a todos os seus colaboradores, independentemente de onde trabalhem, além de defender expressamente os Direitos Humanos, vide o fragmento que segue.

“Aplica-se à Microsoft e a todos os funcionários, diretores e executivos da Microsoft em todas as suas subsidiárias e afiliadas controladas.” (MICROSOFT, 2021)

“Nossa Declaração de Direitos Humanos Global está alinhada: Aos Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos; À Declaração Universal de Direitos Humanos; Ao Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas; Ao Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das Nações Unidas; À Declaração da Organização Internacional do Trabalho sobre os Princípios Fundamentais e Direitos no Trabalho.” (MICROSOFT, 2021)

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Fundamentos de Compliance

Importância de Compliance

Quando queremos lembrar de alguma reunião importante, agendamos sua data e hora para diminuirmos o risco de chegarmos atrasados ou, pior, faltarmos à mesma.

Assim também acontece nas organizações, por meio da aplicação do Compliance: identificamos riscos inerentes ao negócio da organização, coletamos e analisamos indicadores relacionados aos riscos, e tomamos decisões sobre isso, por meio de controles, ou seja, de ações que visem evitar que os riscos venham a se tornar concretos e causar prejuízos.

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Definição de Compliance

“Compliance é a prática de obedecer a leis, regras e pedidos” (Dicionário Macmillan).

“Regulatory compliance describes the goal that organizations aspire to achieve in their efforts to ensure that they are aware of and take steps to comply with relevant laws, policies, and regulations” (Journal of Corporate, Financial & Commercial Law, 159).

“Compliance: meeting all the organization’s compliance obligations; Compliance obligations: requirements that an organization mandatorily has to comply with as well as those that an organization voluntarily chooses to comply with” (ISO 37301:2021).

“Compliance is an ongoing process and the outcome of an organization meeting its obligations. Compliance is made sustainable by embedding it in the culture of the organization and in the behaviour and attitude of people working for it. While maintaining its independence, it is preferable that compliance management is integrated with the organization’s other management processes and its operational requirements and procedures” (ISO 37301:2021).

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Definição de Compliance Digital

“Compliance Digital é o cumprimento de regras por organizações que utilizam as TIC, visando prevenir danos oriundos de riscos relacionados à segurança, privacidade, etc.

É a habilidade de resistir a riscos no meio digital que assegura a competitividade das organizações e que as torna sustentáveis, reduzindo custos e aumentando a confiança de seus clientes.

Padrões de conduta empresarial responsável dizem respeito a nove áreas: direitos humanos, direitos trabalhistas, corrupção, proteção do meio ambiente, impostos, concorrência, ciência e tecnologia, divulgação de informação e proteção ao consumidor” (OECD Guidelines for Multinational Enterprises).

Integridade Corporativa

Integridade Corporativa é a prática de conduzir os negócios de forma ética, transparente e honesta, indo além do simples cumprimento das leis.

Enquanto o Compliance foca no "o que" deve ser seguido (normas e regulamentos), a Integridade foca no "como" e no "porquê" (valores e cultura).

Integridade Corporativa é o alicerce moral que garante que as regras sejam respeitadas mesmo quando ninguém está olhando.

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Integridade Corporativa

Segundo a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), um sistema de integridade deve possuir os seguintes itens:

- Compromisso: A gestão de alto nível deve desenvolver quadros jurídicos e institucionais necessários e mostrar padrões elevados de propriedade pessoal;

- Responsabilidades: As organizações devem se coordenar bem umas com as outras, com responsabilidades bem definidas. Fica claro «quem faz o que»;

- Estratégia: Utilizando dados e indicadores para avaliação e com base em riscos legítimos à integridade, deve ser desenvolvida uma estratégia com objetivos e prioridades;

- Padrões: Regras e valores das organizações devem ser refletidos nas políticas organizacionais e comunicados efetivamente;

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Você sabe o que é “tone from the top” e “tone from the middle”?

Competências com base no Project Management Competence Development Framework

Fonte: https://escritoriodeprojetos.com.br/competencias-em-gerenciamento-de-projetos

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Competências com base no Project Management Competence Development Framework

Comunicação: - Pratica escuta ativa, entende e responde aos stakeholders; - Mantém linhas de comunicação; - Garante qualidade da informação; - Adapta a comunicação à audiência.	**Habilidade Cognitiva:** - Tem uma visão holística do projeto; - Efetivamente resolve questões e soluciona problemas; - Utiliza ferramentas e técnicas de gerenciamento de projeto adequadas; - Busca oportunidades para melhorar o resultado do projeto.
Liderança: - Cria um ambiente de equipe promovendo alto desempenho; - Constrói e mantém relacionamentos efetivos; - Motiva e mentora membros da equipe de projeto; - Toma para si a responsabilidade pela entrega do projeto; - Utiliza habilidades para influenciar quando requerido.	**Eficácia:** - Resolve problemas de projeto; - Mantém envolvimento, motivação e apoio dos stakeholders do projeto; - Muda, em ritmo apropriado, para conseguir as necessidades do projeto; - Utiliza assertividade quando necessário.
Gestão: - Constrói e mantém a equipe de projeto; - Planeja e gerencia para o sucesso do projeto de forma organizada; - Resolve conflitos envolvendo a equipe de projeto e stakeholders.	**Profissionalismo:** - Demonstra compromisso com o projeto; - Trabalha com integridade; - Lida com adversidades pessoais e da equipe de maneira adequada; - Gerencia força de trabalho diversa; - Resolve questões individuais e organizacionais com objetividade;

Accountability

Accountability é uma palavra originada na língua inglesa que significa, em tradução livre, “responsabilidade” ou “prestação de contas”.

Ou seja, accountability é a obrigação imposta às corporações para que sejam transparentes em sua atividades.

É regularmente explicar, aos devidos interessados, o que tem feito, como faz, por quais motivos faz, quanto gasta, quanto recebe, e o que fará em seguida.

Em suma, accountability é a circunstância em que determinada corporação deve prestar contas de suas ações e decisões, passadas ou futuras, para justificá-las e, em caso de eventual má-conduta, receber punições.

Resiliência Corporativa

Resiliência Corporativa é a maneira como as corporações reagem às situações de estresse, como instabilidades econômicas, financeiras, e demais infortúnios.

Essa resiliência deverá entrar em ação todas as vezes que houver ameaças à ordem definida pelos programas de compliance nas organizações.

Ou seja, a resiliência corporativa deverá vir à tona quando a integridade das corporações estiver sendo lesada ou posta em xeque.

Ciclo da Resiliência

- Antecipar: Identificar vulnerabilidades e cenários prováveis;

- Preparar: Criar planos de resposta e treinar equipes;

- Responder: Agir com rapidez e clareza durante o evento;

- Recuperar e Aprender: Voltar ao estado normal e ajustar os processos com o que foi aprendido.

Universidade Presbiteriana Mackenzie

play.blooket.com

Universidade Presbiteriana
Mackenzie

Faculdade de
Computação e Informática